

U IME CRNE GORE

Osnovni sud u Podgorici, sudija Ilija Radulović, uz učešće zapisničarke Nataše Paunović, u krivičnom postupku protiv protiv okrivljenih F. S., Đ. Č., V. J., S. Z., L. N., M. D. i I. B., zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 153 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, nakon pravosnažnosti rješenja o usvajanju sporazuma o priznanju krivice, dana 12.06.2024. godine, donio je

P R E S U D U

Okrivljeni:

- F. S., JMB xxxxxxxxxxxx, od oca D. i majke M., rođene J., rođen xx.xx.19xx. godine u P. - Republika Srbija, sa prebivalištem u P., Ulica S. bb, državljanin Srbije, čiji jezik je srpski, a razumije crnogorski, oženjen, otac jednog djeteta, pismen, sa završenom srednjom školom, monter, srednjeg imovnog stanja, ranije neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi drugih krivični postupak,
- S. Z., zvani S., JMB xxxxxxxxxxxx, od oca S. i majke M., rođene R., rođen xx.xx.19xx. godine u P., sa prebivalištem u mjestu rođenja, Ulica M. Š. V. broj xxx, državljanin Crne Gore, govori crnogorkim jezikom, neoženjen, bez djece, pismen, sa završenom visokom školom, menadžer u finansijama, srednjeg imovnog stanja, ranije neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi drugi krivični postupak,
- L. N., zvani L., JMB xxxxxxxxxxxx, od oca M. i majke S., rođene Š., rođenog xx.xx.19xx. godine u P., sa prebivalištem u mjestu rođenja, Ulica N. T. broj xx, državljanin Crne Gore, čiji jezik je srpski, a razumije crnogorski, oženjen, bez djece, pismen, sa završenom srednjom školom, magacioner, srednjeg imovnog stanja, ranije osuđivan presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 439/19 pravosnažna dana 16.07.2020. godine zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 339 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, kaznom zatvora u trajanju od 3 mjeseca uslovno na 1 godinu i presudom Osnovnog suda u Cetinju K.br. 59/20

pravosnažna dana 16.03.2021. godine, zbog krivičnog djela teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz člana 348 stav 3 u vezi člana 339 stav 3 Krivičnog zakonika Crne Gore, kaznom zatvora u trajanju od 6 mjeseci koja se ima izvršiti u prostorijama za stanovanje, protiv kojeg se ne vodi drugi krivični postupak,

- M. D., JMB xxxxxxxxxxxxxx, od oca D. i majke V., rođene L., rođen xx.xx.19xx. godine u K., sa prebivalištem u P., Ulica R. B. broj x, državljanin Crne Gore, govori srpskim, a razumije crnogorski jezik, oženjen, otac jednog djeteta, pismen, sa završenom srednjom školom, turistički tehničar, srednjeg imovnog stanja, ranije neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi drugih krivični postupak,

Krivi su

Što su:

Dana 29.05.2022. godine, oko 21,00 čas, ispred UO "Wall Street", u Ulici studentskoj, Glavni grad Podgorica, svjesni svojih dijela, čije su izvršenje htjeli, znajući da je njihovo djelo zabranjeno, učestvovali u tuči u kojoj je drugom nanesena teška tjelesna povreda, na način što je, nakon kraće prepirke između okrivljenog L. N. i okrivljenog I. B., u koju se umiješao oštećeni M. J., naprije došlo do razmjene udaraca između oštećenog i okrivljenog F. S., koji mu je neposredno prije toga prišao, da bi odmah zatim došlo do međusobne razmjene udraca između okrivljenih F. S., L. N., S. Z., M. D. i Đ. Č., sa jedne strane i okrivljenih V. J., I. B. i oštećenog M. J., sa druge strane, kojom prilikom je oštećeni M. J. zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu preloma nosnih kostiju sa pomjeranjem koštanih ulomaka, preloma lijevog gornjoviličnog sinusa, preloma donjeg zida obje očne duplje i razderine u potiljačnom predjelu,

-čime su izvršili krivično djelo učestvovanje u tuči iz člana 153 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa ih sud za navedeno krivično djelo primjenom čl.4 st.2, čl. 5, čl.13, čl.15, čl.32, čl.36a, čl.42 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, te čl.226, čl.229 i čl.374 Zakonika o krivičnom postupku

OSUĐUJE

Okrivljene F. S., S. Z. i M. D. na kazne zatvora u trajanju od po 3 (tri) mjeseca, a okrivljenog L. N. na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca, koje će nakon pravosnažnosti izdržavati u prostorijama u kojima stanuju.

Okrivljeni ne smiju napuštati prostorije u kojima stanuju, osim u slučajevima propisanim zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija.

Ukoliko okrivljeni jednom u trajanju preko 6 (šest) časova ili dva puta u trajanju do 6 (šest) časova samovoljno napuste prostorije u kojima stanuju, sud će odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Oštećeni M. J. se radi ostvarivanja imovinskopravnog zahtjeva upućuje na parnični postupak.

Obavezuju se okrivljeni da na ime troškova krivičnog postupka uplate iznos od po 8,64 eura, kao i iznos od po 50,00 eura na ime sudskog paušala, a sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom izvršenja.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Kt. br. 898/22 od 18.01.2023. godine, okrivljenima F. S., Đ. Č., V. J., S. Z., M. D., L. N. i I. B. stavljeno je na teret izvršenje krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 153 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Nakon podnošenja optužnog predloga sudu, državni tužilac, okrivljeni S. Z., M. D. i L. N. i njihov branilac adv. M. D. su zaključili sporazume o priznanju krivice Kt. br. 898/22 od 20.10.2023. godine. Takođe, državni tužilac, okrivljeni F. S. i njegov branilac adv. M. D. su zaključili sporazum o priznanju krivice Kt br.898/22 od 23.10.2023. godine.

Utvrđujući da li postoji dovoljno dokaza o krivici optuženih za predmetno krivično djelo, na ročištu za razmatranje sporazuma dana 07.12.2023. godine, sud je ocijenio sadržinu dokaza koje je prikupio državni tužilac, a koji se nalaze u spisima predmeta.

Iz sadržine prikupljenih dokaza, sud je zaključio da je državni tužilac pružio dovoljno dokaza o krivici okrivljenih, te da su okrivljeni F. S., M. D., S. Z. i L. N. u vrijeme, mjestu i na način opisan u izreci ove presude izvršili krivično djelo koje im je stavljeno na teret, tj. krivično djelo učestvovanje u tuči iz člana 153 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, za koje djelo ih je ovaj sud oglasio krivim, a nakon što je u svemu prihvatio sporazume o priznanju krivice.

Odlučujući o kaznama iz sporazuma o priznanju krivice, zaključenih između stranaka i branioca, ovaj sud je cijenio da su predlozi stranaka u vezi sa kaznom prihvatljivi, jer su isti u skladu sa interesima pravičnosti, a kazne odgovaraju svrsi kažnjavanja. Naime, sud je imao u vidu olakšavajuće okolnosti koje se nalaze na strani okrivljenih, a koje je cijenio državni tužilac prilikom pregovaranja o visini kazne. U odnosu na okrivljene F. S. i M. D., iskreno i potpuno priznanje koje je doprinijelo efikasnom i brzom okončanju postupka, činjenicu da su isti porodični ljudi i očevi od po jednog djeteta, te činjenicu da ranije nisu osuđivani. U odnosu na okrivljenog S. Z., takođe iskreno i potpuno priznanje istog, kojim je doprinio efikasnom i brzom okončanju postupka, kao i činjenice da je lice relativno mlađe životne dobi i da isti nije ranije osuđivan. Imajući u vidu navedene olakšavajuće okolnosti, a u odsustvu otežavajućih, sud je u skladu sa odredbom čl.36a Krivičnog zakonika Crne Gore, za krivično djelo učestvovanje u tuči iz člana 153 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, osudio okrivljene F. S., M. D. i S. Z. na kazne zatvora u trajanju od po 3 (tri) mjeseca, i istovremeno odredio da će se

iste izvršiti u prostorijama u kojima stanuju. U odnosu na okrivljenog L. N., sud je imao u vidu sve olakšavajuće oklonosti, a koje je cijenio državni tužilac prilikom pregovaranja o visini kazne, i to iskreno i potpuno priznanje kojim je doprinio efikasnom i brzom okončanju postupka, kao i njegovu ulogu u predmetnom događaju kojom prilikom je osim radnji izvršenja djela pokušavao i da smiri učesnike predmetnog događaja. Sa druge strane, u odnosu na ovog okrivljenog, kao otežavajuća okolnost je cijunjena u sklopu njegovog ranijeg života ranija osuđivanost, a kako je to bliže navedeno u izreci presude, pa ga je sud shodno odredbi čl. 36a Krivičnog zakonika Crne Gore, za krivično djelo učestvovanje u tuči iz člana 153 stav 1 Krivičnog zakonika, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca, i istovremeno odredio da će se ista izvršiti u prostorijama u kojima stanuje. U konačnom sud je uvjerenja da su ovako odmjerene kazne zatvora srazmjerne težini izvršenog krivičnog djela, koje se okrivljenima stavlja na teret i njihovim ličnostima. Stoga će se navedenim kaznama zatvora, koje se imaju izdržati u prostorijama u kojima okrivljeni stanuju, u dovoljnoj mjeri uticati na iste da ubuduće ne čine krivična djela, kao i uticati na druge da ne čine krivična djela, na koji način će se uspješno ostvariti ciljevi kako specijalne, tako i generalne prevencije, a time i svrha kažnjavanja iz čl. 32 Krivičnog zakonika Crne Gore u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

- Okrivljeni F. S., M. D., S. Z. i L. N. su shodno čl. 226, čl. 227 i čl. 229 Zakonika o krivičnom postupku obavezani, da svaki pojedinačno, plati na ime troškove krivičnog postupka iznos od 8,64 €, a koji se odnose na ime nagrade vještaku medicinske struke, kao i iznos od po 50,00€, na ime troškova sudskog paušala, a koji iznos je određen prema trajanju i složenosti postupka i imovnom stanju okrivljenih.
- Sud je oštećenog M. J., uputio da imovinskopravni zahtjev može ostvarivati u parničnom postupku, shodno čl. 239 st. 2 Zakonika o krivičnom postupku, jer činjenice utvrđene u krivičnom postupku ne pružaju pouzdan osnov ni za potpuno, ni za djelimično presuđenje, a njihovo utvrđivanje bi vodilo znatnom odugovlačenju postupka.
- Iz navedenih razloga, shodno čl. 303 st. 1 u vezi čl. 374 Zakonika o krivičnom postupku, odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U PODGORICI

Dana 12.06.2024. godine

ZAPISNIČARKA S U D I J A

Nataša Paunović,s.r. Ilija Radulović,s.r.

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude je dozvoljena

žalba samo ako presuda nije u

skladu sa zaključenim sporazumom.